Atualização para o Retorno Jurídico Interno BNews

Monitoramento · Novas ações · Políticas e compliance · LGPD

Novembro de 2026 · Uso interno

Atualização para o retorno

> Novembro de 2026. Objetivo: saber **o que mudou** desde o primeiro protocolo de governança de risco e **o que fazer agora** em 4 frentes: monitoramento, novas ações, políticas e compliance, LGPD no site. ⚠️ Itens marcados com **(confirmar)** precisam ter a vigência ou o texto final conferidos antes de virarem regra interna.

FRENTE 1: Monitoramento (o que está acontecendo agora)

O que já está levantado (TJBA, novembro de 2026)

- **66 processos**: 8 🔴 urgentes · 15 🟡 em andamento · 43 🟢 resolvidos.
- **Processos novos desde 2025:** 6 (2 em 2025 e 4 em 2026), sendo **2 de direito autoral**, um tipo que não aparecia antes.
- **Causa principal:** foto ou vídeo de pessoa em matéria policial (7 das 8 condenações).

O que falta levantar

Fonte	Status
TJBA (PJe 1º e 2º grau)	✅ Feito
Trabalhista: TRT5, TRT21, TRT2, TRT19	⏳ Pendente
TJRN, TJSP, TJAL	⏳ Pendente
TRE (eleições 2026 acabaram de passar)	⏳ Pendente: verificar representações e direitos de resposta do período eleitoral
Valores reais de acordos e honorários	⏳ Pedir aos advogados e ao contador

Rotina de monitoramento

Usar a planilha `monitoramento-juridico-bnews.xlsx`: reclamações (diário), processos (mensal) e autópsias (a cada processo novo).

FRENTE 2: Novas ações (o que entrou e o que exige resposta)

Urgentes agora

Processo	O que fazer
8065601-22.2025	Prazo de recurso encerrado em 05/11/2026: confirmar se houve recurso; se não, pagar
0575159-78.2017	R$ 30 mil no STJ: avaliar acordo
8128004-61.2024	R$ 10 mil em recurso: o recurso quase foi perdido por prazo
0356360-44.2012	BNews autor, perdeu: cerca de R$ 50 mil de honorários em jogo
8001364-95.2024	R$ 3 mil em cobrança: pagar para evitar bloqueio
8033298-91.2021 / 8063647-38.2025 / 8031258-10.2019	Ordens para retirar ou corrigir matéria e retirar placa: confirmar o cumprimento

Ações novas de 2026 (prevenção)

- **2 ações de direito autoral** (março e outubro de 2026): descobrir quais fotos ou textos originaram as ações e aplicar a regra "sem origem da imagem, não publica".
- **Pós-eleição 2026:** verificar se houve representações eleitorais e direitos de resposta pendentes.

FRENTE 3: Políticas internas e compliance

Novidades legais e jurisprudenciais que afetam o BNews

Tema	O que mudou	Impacto para o BNews
Responsabilidade por entrevistas (STF, Tema 995, 2023)	O veículo pode responder por entrevista em que o entrevistado imputa crime falsamente, se havia indícios de falsidade e o veículo não tomou cuidado	Regra para a redação: em acusação feita por entrevistado, checar indícios e ouvir o outro lado
Marco Civil, art. 19 (STF, 2025)	O STF ampliou a responsabilidade de plataformas e provedores por conteúdo de terceiros após notificação **(confirmar o alcance para veículos)**	Comentários no site e nas redes do BNews: ter regra de moderação e de resposta a notificações
Apostas (bets) (Lei 14.790/2023 e portarias do Ministério da Fazenda de 2024)	Regras rígidas para publicidade de apostas	Anúncios e publieditoriais de bets: checklist obrigatório

Tema	O que mudou	Impacto para o BNews
ECA Digital (Lei 15.211/2025) **(confirmar a aplicação a portais de notícia)**	Proteção de crianças e adolescentes em serviços digitais, inclusive publicidade e perfilamento	Avaliar anúncios segmentados e conteúdo acessado por menores
NR-1, riscos psicossociais (Portaria MTE 1.419/2024; fiscalização desde 2026)	A gestão de riscos da empresa deve incluir estresse, assédio e sobrecarga	Redação é área de risco: alinhar com o jurídico trabalhista
Prevenção ao assédio (Lei 14.457/2022)	Exige medidas de prevenção ao assédio sexual, canal de denúncia e treinamento nas empresas obrigadas a ter CIPA	Incluir no programa de compliance
Igualdade salarial (Lei 14.611/2023)	Relatório de transparência salarial para empresas com 100 ou mais empregados	Verificar se o grupo atinge esse número
Inteligência artificial (PL 2338/2023) **(confirmar o andamento na Câmara)**	Marco legal da IA, com previsão de remuneração por uso de conteúdo para treinar IA	Proteger e licenciar o acervo; política interna de uso de IA na redação
Eleições 2028 (resoluções do TSE sobre IA e deepfake)	Regras sobre conteúdo sintético na propaganda eleitoral	Preparar o protocolo eleitoral a partir de 2027

Viabilidade do programa de compliance: proposta em 3 níveis

Nível	O que inclui	Custo	Recomendação
1. Básico	Código de conduta · política de conflito de interesses **redação × assessoria × comercial** · política de relação com o poder público (publicidade institucional) · canal de denúncia simples · regras de brindes e hospitalidade	Baixo (feito internamente)	**Fazer já**
2. Intermediário	Nível 1 + treinamento anual · análise de terceiros (anunciantes de risco, fornecedores) · prevenção ao assédio · relatório anual de compliance	Médio	Em 6 a 12 meses
3. Completo	Programa de integridade nos parâmetros do Decreto 11.129/2022 (Lei Anticorrupção), com auditoria periódica	Alto	Avaliar se houver contratos relevantes com o poder público

> **Por que o compliance faz sentido aqui:** o BNews é de uma **assessoria de comunicação** e depende em parte de **publicidade pública**. Os dois pontos (conflito de interesses e relação com o governo) são os riscos de credibilidade e anticorrupção mais sensíveis do grupo.

FRENTE 4: LGPD no site (situação verificada em 10/11/2026)

#	Problema encontrado	Status
1	Ofertas com link de afiliado da Amazon sem aviso de comissão	🔴 Pendente
2	Barrinha de cookies só com "OK", diz "essenciais" mas carrega Google Ads, Taboola, TikTok	🔴 Pendente
3	Política de privacidade de SP com link quebrado, empresa como "EIRELI" e sem encarregado	🔴 Pendente
4	Página `/contato/` não existe (erro) em SP e RN	🔴 Pendente
5	RN com duas políticas de privacidade diferentes; SP diz EIRELI, RN diz LTDA	🟡 Pendente
6	Grupo de WhatsApp (RN) expõe o telefone dos leitores	🔴 Pendente
7	Newsletter e notificações sem verificação do cadastro e do descadastro	🟡 A verificar
8	Termos de uso "alteráveis sem aviso prévio"	🟡 Pendente

Novidades da ANPD que entram na adequação

Norma	O que exige	Ação no site
Resolução CD/ANPD nº 15/2024: incidentes	Comunicar incidente relevante à ANPD e aos titulares em **3 dias úteis**	Plano de resposta a incidentes (1 página)
Resolução CD/ANPD nº 18/2024: encarregado (DPO)	Indicação formal do encarregado e **divulgação clara da identidade e do contato**	Publicar nome e contato do encarregado na política e no rodapé
Resolução CD/ANPD nº 19/2024: transferência internacional	Dados enviados ao exterior (Google, TikTok, Taboola, OneSignal) exigem mecanismo válido, como cláusulas-padrão	Revisar os contratos e termos desses fornecedores e citar a transferência na política

PRÓXIMOS PASSOS (ordem sugerida)

Semana	Ação
1	Resolver os urgentes da Frente 2 · enviar o **primeiro protocolo** para comparar item por item (o que foi implantado e o que não foi)
2	Corrigir os itens 🔴 da Frente 4 (cookies, política, contato, Ofertas, WhatsApp) · nomear o encarregado
3	Levantamento trabalhista e de RN, SP e AL · checar o pós-eleição

Semana	Ação
4	Apresentar à diretoria: **atualização do protocolo** + proposta de **Compliance Nível 1**